

FALLO A — ABSOLUCIÓN POR INDICIOS INSUFICIENTES

DOCUMENTO FICTICIO PARA PRUEBAS — SIN VALOR JURÍDICO

Expediente: CD-2025-118

Carátula: Fiscalía c/ Julián López s/ hurto

Tribunal: Cámara Penal de Ciudad Delta, Sala I

Fecha: 14 de noviembre de 2025

1. HECHOS

Se atribuyó a Julián López la sustracción de una notebook de un centro cultural. Una cámara registró a una persona con campera oscura cerca de la salida y el teléfono del acusado se conectó a una antena que cubría varias manzanas del lugar. El objeto no fue recuperado y ningún testigo vio la sustracción.

2. PRUEBA VALORADA

La grabación no permitía reconocer el rostro ni individualizar la prenda. La geolocalización por antenas sólo ubicaba al teléfono dentro de un área aproximada. El acusado había concurrido al centro cultural esa tarde, circunstancia que explicó su presencia en la zona. No se encontraron huellas útiles, comunicaciones de venta ni posesión posterior del equipo.

3. POSTURA DE LA FISCALÍA

La fiscalía sostuvo que la presencia acreditada de López, su salida dentro de la franja temporal del hecho y la coincidencia general de la vestimenta permitían inferir la autoría. Agregó que el acusado no recordó con precisión cuándo abandonó el edificio y pidió valorar esa imprecisión junto con el registro telefónico.

4. POSTURA DE LA DEFENSA

La defensa señaló que el centro cultural recibió a más de cuarenta personas durante esa tarde, que la antena abarcaba también el domicilio y el lugar de trabajo del acusado y que la cámara no mostraba ningún objeto. Planteó que la fiscalía convirtió circunstancias neutras en indicios de cargo sin establecer un vínculo material con la notebook.

5. FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL

El tribunal tuvo por probado que López estuvo en el edificio, pero distinguió presencia de autoría. La cámara no permitía afirmar que la persona registrada fuera el acusado y tampoco mostraba la notebook. La conexión telefónica era compatible tanto con el lugar del hecho como con otros puntos de la zona. La falta de precisión al recordar el horario no fue considerada un indicio autónomo porque la entrevista ocurrió nueve días después. Para la Sala, ninguna prueba conectó a López con la disposición, ocultamiento o venta del equipo. La hipótesis fiscal era posible, pero no alcanzaba el grado de certeza requerido para condenar.

6. DECISIÓN

La Sala absolvió al acusado. Consideró que la presencia en la zona y una imagen no identificable constituían indicios compatibles con la hipótesis fiscal, pero no formaban un conjunto cerrado que excluyera explicaciones alternativas razonables.

7. CRITERIO

Una condena basada en indicios exige que éstos sean plurales, concordantes y suficientemente precisos. La suma de datos ambiguos no reemplaza la prueba de autoría. La duda razonable subsiste cuando cada indicio admite una explicación inocente no refutada.

8. ALCANCE DEL FALLO

La Sala aclaró que no exige prueba directa ni recuperación del objeto en todos los casos. La absolución se fundó en la baja precisión de los indicios concretos y en la ausencia de corroboración externa, no en una regla general que impida condenar mediante prueba indiciaria.

9. PARTE RESOLUTIVA

Absolución. Costas por su orden.

Material creado exclusivamente para comparar razonamiento, suficiencia probatoria y aplicación del estándar de duda razonable.